



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL
Av. Abrahão ribeiro, 313, 244 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9025 - E-mail: sp13cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº: **0090004-74.2016.8.26.0050**

VISTOS

RODRIGO ANDRÉ MARTINS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 25 de outubro de 2016, por volta das 14h50, na Avenida Luca, nº 77, Água Rasa, nesta Comarca, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 13 invólucros com peso de 23,9 gramas de maconha, substância entorpecente que causa dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, o réu **RODRIGO ANDRÉ MARTINS**, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência em relação ao policial militar Allisson Martins Navarro.

O réu foi preso em flagrante e foi deferida a liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em audiência de custódia (fls. 114/116).

Foi determinada a notificação e a citação, sendo decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 132/133). Após a apresentação de defesa preliminar (fls. 155/158), foi recebida a denúncia e revogada a prisão preventiva, sendo expedido contramandado de prisão e restabelecidas as cautelares (fls. 167/168). O réu foi notificado e citado (fls. 182) e foram ouvidas duas testemunhas, sendo o acusado interrogado, ao final.

Nos debates, o Ministério Público opinou pela condenação, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado, na forma da denúncia. A d. Defesa, por sua vez, manifestou-se pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requereu a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL
Av. Abrahão ribeiro, 313, 244 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9025 - E-mail: sp13cr@tjsp.jus.br

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é parcialmente procedente.

Finda a regular instrução criminal, sob a égide do princípio constitucional do contraditório, com relação ao crime de tráfico, deve ser operada a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06; quanto ao crime de resistência, o réu deve ser absolvido.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), laudo de constatação (fls. 22/23) e laudo químico toxicológico (fls. 143/145), laudo pericial do celular (fls. 146/148), laudo de exame de corpo de delito da vítima policial Allisson (fls. 150/151), que concluiu pela existência de lesões de natureza leve, bem como pela prova oral.

Contudo, como já dito, tem-se que a conduta imputada deve ser desclassificada. Desde o início, sempre que inquirido, o réu confessou que a droga apreendida se destinava a seu consumo próprio e negou a traficância, aduzindo ter sido agredido por policiais militares durante a abordagem.

Tal versão não foi afastada pela prova oral, consistente no depoimento dos policiais militares, em razão do laudo de exame de corpo de delito cautelar (fls. 119/120), o qual constatou que o réu sofreu lesões de natureza leve, significativas no nariz e na boca, com perda de dentes (fls. 152/153), conforme também se observa na mídia que contém a gravação da audiência de custódia. .

A testemunha policial militar Allisson afirmou que ele e seu parceiro estavam em patrulhamento quando resolveram abordar o réu, que jogou algo embaixo de um carro quando os viu, tratando-se de 13 invólucros de maconha, que foram apreendidos. Em seguida, o acusado saiu correndo e foi perseguido, mas caiu, tendo resistido, mas foi dominado. O acusado foi levado ao hospital e depois ao DP. Durante a contenção do réu, a testemunha lesionou o dedo da mão esquerda e manifestou desejo de representar contra o acusado. Disse que não



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL
Av. Abrahão ribeiro, 313, 244 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9025 - E-mail: sp13cr@tjsp.jus.br

conhecia o réu antes dos fatos, que o réu estava nervoso e dizia não querer ser preso de novo, tentou fugir, correu, tropeçou e caiu com a face no chão. O réu trazia dinheiro consigo, no bolso ou na carteira, não se recordando a testemunha da quantia. Aduziu que o réu confessou a posse da droga, mas não se disse usuário. Por fim, informou que o local dos fatos não é ponto de venda de drogas.

A testemunha policial militar Egmar confirmou que estavam em patrulhamento na data dos fatos, viram o réu na frente de um portão em atitude suspeita, fizeram o retorno com a viatura, voltaram à casa e o réu tentou fugir, mas foi abordado, sendo que antes da abordagem, o réu se escondeu atrás de alguns carros estacionados. O réu não queria ser abordado, saiu correndo e caiu ao solo, levantou-se, e para evitar a abordagem, foi para cima do colega encarregado da viatura. A testemunha olhou embaixo dos carros e encontrou uma sacola de plástico com as treze porções de maconha; indagado, o réu disse que era usuário e que não queria voltar para a prisão; em seguida, saiu correndo, foi perseguido, caiu, tentou resistir, mas foi dominado. O acusado foi levado ao hospital e ao Distrito Policial. Durante a contenção do réu, o policial Allisson lesionou o dedo da mão. Não conhecia o réu antes dos fatos. O réu estava nervoso e disse que não queria ser preso de novo. Ele tentou fugir, correu, tropeçou e caiu com a face no chão. Não se lembrou se ele trazia dinheiro. O réu confessou que a droga era dele. O local dos fatos não é ponto de venda de drogas.

Interrogado na fase extrajudicial, o réu negou a traficância. Alegou que estava caminhando quando notou uma viatura policial e jogou a droga que portava embaixo de um carro porque viu que ia ser abordado. Foi detido e ficou nervoso, sendo contido pelos policiais. Estava com duas "parangas", e não treze, como constou, além de R\$ 30,00 em dinheiro (fls. 11).

Em Juízo, quando interrogado, o acusado alegou que saiu de casa e estava descendo a rua quando viu a viatura policial e percebeu que ia abordá-lo. Estava com duas porções de maconha, porque é usuário, e jogou no chão. Foi abordado e, quando eles acharam as porções, foi espancado, sendo que os policiais quebraram seu nariz e um dente. Não agrediu o policial, só se defendeu. Não conhecia os policiais antes dos fatos.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL
 Av. Abrahão ribeiro, 313, 244 - Barra Funda
 CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
 Telefone: (011) 2127-9025 - E-mail: sp13cr@tjsp.jus.br

A apreensão de entorpecente em poder do acusado restou incontroversa, mas, no caso concreto, a quantidade apreendida se revela compatível com o consumo recreativo alegado pelo acusado.

A única prova apresentada pela acusação para imputar ao réu a prática de tráfico foi oral, consistindo nos depoimentos dos policiais militares. Contudo, ante as graves lesões apresentadas pelo réu, já descritas, a prova acusatória resta comprometida, sendo incabível atribuir-lhe credibilidade.

Saliento que admito a prova acusatória fundada exclusivamente em depoimento de policiais, em casos como o dos autos, nos quais dificilmente se consegue arrolar testemunhas de fora dos quadros da polícia. Mas isto, desde que gozem da devida imparcialidade e isenção, conduta que não se coaduna com a violência utilizada demonstrada no caso vertente.

Desta forma, não restou provado a contento que a droga se destinaria a consumo de terceiros, elementar do tipo, tampouco que as lesões apresentadas pelo policial Alisson ocorreram em decorrência de eventual crime de resistência praticado pelo réu, e não de defesa ante as lesões constatadas às fls. 152/153.

As circunstâncias da apreensão, em local que sequer é ponto de venda de drogas, situação inconteste, porquanto descrita tanto pelo réu como pelos policiais, evidenciam que os entorpecentes destinavam-se para consumo próprio, razão pela qual viável a desclassificação delitiva para o artigo 28 da Lei 11.343/06.

Diante do exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a ação penal e desclassifico a conduta imputada ao réu **RODRIGO ANDRÉ MARTINS**, qualificado nos autos, daquela prevista no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, para a tipificada no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, aplicando a medida de **ADVERTÊNCIA**, bem como **ABSOLVO** o réu **RODRIGO ANDRÉ MARTINS** de estar incurso no artigo 329, § 2º, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL
Av. Abrahão ribeiro, 313, 244 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9025 - E-mail: sp13cr@tjsp.jus.br

O réu poderá recorrer em liberdade pois ausentes razões para a custódia cautelar.

Determino a destruição da substância entorpecente, na forma da lei.

Defiro a restituição do valor em dinheiro apreendido, bem como do celular ao acusado, como consequência da solução dada à lide penal.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e realize-se audiência de advertência.

Custas "ex lege".

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de abril de 2017.

CLÁUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX

Juíza de Direito